

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
KHU VỰC 4 – QUẢNG TRỊ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 20/2025/HS-ST
Ngày: 14 - 11 - 2025

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 4 – QUẢNG TRỊ

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Ngọc Sơn

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Võ Xuân Toàn và ông Ngô Mậu Hiệu

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hoài Thương – Thư ký Tòa án nhân dân khu vực 4 - Quảng Trị.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 - Quảng Trị tham gia phiên tòa: Ông Lê Ngọc Diện - Kiểm sát viên.

Ngày 14 tháng 11 năm 2025, tại trụ sở, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Quảng Trị xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 12/2025/TLST-HS ngày 01 tháng 10 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 12/2025/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 10 năm 2025, Quyết định hoãn phiên tòa số 05/2025/QĐST-HS ngày 28/10/2025 đối với bị cáo:

Nguyễn Nghĩa D, sinh ngày 04 tháng 10 năm 1983 tại tỉnh Nghệ An. Căn cước công dân số: 040083018837, cấp ngày 25/9/2022. Nơi cư trú: Thôn T, xã M, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: Lái xe; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Nghĩa T (Đã chết) và bà Nguyễn Thị T1; có vợ Phạm Thị M và 02 con, lớn nhất sinh năm 2015, nhỏ nhất sinh năm 2019; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 23/12/2017, bị Công an huyện Q, tỉnh Quảng Bình xử phạt hành chính do liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn giao thông. Ngày 15/10/2021, bị Tòa án nhân dân huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình tuyên phạt 15 tháng cải tạo không giam giữ về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 18/6/2025 cho đến nay, có mặt tại phiên tòa.

Bị hại: Anh Mai Văn V (đã chết).

Đại diện hợp pháp của bị hại:

Chị Hồ Thị S (là vợ của bị hại), sinh năm 2004. Địa chỉ: Thôn C, xã N, tỉnh Quảng Trị. Vắng mặt.

Ông Mai Văn V1 (là bố của bị hại), sinh năm 1955. Địa chỉ: Thôn C, xã N, tỉnh Quảng Trị. Có mặt.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Chi nhánh Công ty TNHH V3 tại Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Thị Ái V2, chức vụ: Giám đốc. Địa chỉ: Phường V, tỉnh Nghệ An. Vắng mặt.

Người đại diện theo uỷ quyền: Ông Trương Thanh H, sinh năm 1980. Địa chỉ: Khố T, phường V, tỉnh Nghệ An. Có mặt.

Người làm chứng: Ông Lê Văn H1, sinh năm 1976. Địa chỉ: K, xã Đ, tỉnh Nghệ An. Vắng mặt, có đơn xin xét xử vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Vào khoảng 01 giờ 10 phút ngày 18/4/2025, Nguyễn Nghĩa D điều khiển xe ô tô biển kiểm soát (BKS) 29K-133.21 của Công ty trách nhiệm hữu hạn V3 có địa chỉ tại A T, phường M, quận N, thành phố Hà Nội, lưu thông theo hướng N - B. Khi đến K+400 Quốc lộ A thuộc địa phận thôn T, xã C, huyện L, tỉnh Quảng Bình (nay là thôn T, xã C, tỉnh Quảng Trị) va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 73G1-163.34 do anh Mai Văn V, trú tại thôn C, xã H, huyện Q, tỉnh Quảng Bình (nay là Thôn C, xã N, tỉnh Quảng Trị) điều khiển đi phía trước cùng chiều trên làn đường dành cho xe cơ giới. Hậu quả anh Mai Văn V tử vong tại chỗ, hai xe liên quan bị hư hỏng.

Tại kết luận giám định pháp y về tử thi số 357/KL - PY ngày 26/4/2025 của Phòng K Công an tỉnh Q kết luận: Nguyên nhân chết của anh Mai Văn V là do đa chấn thương.

Về vật chứng: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Q (nay là tỉnh Quảng Trị) đã tạm giữ xe ô tô BKS: 29K-133.21 ; giấy chứng nhận bảo hiểm xe ô tô số AD24/0434399; bản sao giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 29156459; 01 (một) giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số: EB 1439582; giấy phép lái xe hạng E số 400134043298 mang tên Nguyễn Nghĩa D; thiết bị giám sát hành trình tích hợp đầu video, nhãn hiệu VIETMAP màu đen, Model: VM – 4CDSDX4 – H720, số IMEL: 863013321063829; xe mô tô BKS 73G1-163.34; giấy phép lái xe số 440134001425 và 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô mang tên Mai Văn V. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Q đã trả lại tài sản đã tạm giữ cho chủ sở hữu, giấy phép lái xe hạng E số 400134043298 mang tên Nguyễn Nghĩa D tiếp tục tạm giữ.

Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo Nguyễn Nghĩa D và đại diện hợp pháp của bị hại là chị Hồ Thị S đã thống nhất thỏa thuận bồi thường thiệt hại số tiền 300.000.000 đồng, hai bên cam kết chấm dứt phần dân sự. Chi nhánh Công ty TNHH V3 tại Hà Nội không yêu cầu Nguyễn Nghĩa D sửa chữa, bồi thường thiệt hại của xe ô tô BKS 29K-133.21.

Cáo trạng số: 09/CT-VKSNDKV4 ngày 30/9/2025 của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4, tỉnh Quảng Trị truy tố Nguyễn Nghĩa D về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự. Tại

phiên toà, đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) áp dụng điểm a khoản 1 Điều 260; các điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 38, khoản 3 Điều 54 Bộ luật Hình sự, xử phạt Nguyễn Nghĩa D từ 06 đến 09 tháng tù. Về vật chứng và án phí, đề nghị HĐXX áp dụng điểm b khoản 3 Điều 106, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự trả lại giấy phép lái xe ô tô cho bị cáo và buộc bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Tại phiên toà, đại diện gia đình bị hại, ông Mai Văn V1 đề nghị HĐXX xem xét cho bị cáo mức án nhẹ.

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo xin lỗi gia đình bị hại; bị cáo đã biết sai, hối hận về hành vi phạm tội, bị cáo xin HĐXX cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án được tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi của bị cáo: Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Nghĩa D đã khai nhận toàn bộ diễn biến hành vi phạm tội của mình, lời khai nhận của bị cáo phù hợp với biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường, biên bản khám phương tiện, kết luận giám định cũng như các tài liệu, chứng cứ khác thu thập trong hồ sơ vụ án và được thẩm tra tại phiên tòa. HĐXX có đủ cơ sở xác định: Khoảng 01 giờ 10 phút ngày 18/4/2025, Nguyễn Nghĩa D có giấy phép lái xe ô tô hợp lệ, trực tiếp điều khiển xe ô tô BKS 29K-133.21 chạy theo hướng Nam – Bắc trên Quốc lộ A, thuộc địa phận xã C, tỉnh Quảng Trị; do không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn đối với xe phía trước cùng làn đường, Nguyễn Nghĩa D điều khiển xe ô tô BKS 29K-133.21 gây tai nạn với xe mô tô BKS 73G1-163.34 đi cùng chiều phía trước bên phải do anh Mai Văn V điều khiển. Hậu quả anh Mai Văn V tử vong tại chỗ. Hành vi của bị cáo đã vi phạm khoản 1 Điều 12 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và khoản 1 Điều 11 Thông tư số 38/2024/TT- BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ G; đã phạm vào tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự. Vì vậy, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4, tỉnh Quảng Trị và lời luận tội của Kiểm sát viên tại phiên tòa truy tố bị cáo theo tội danh và điều luật nêu trên là có căn cứ, đúng quy định pháp luật.

[2] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên toà, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng.

[3] Đánh giá tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử thấy: Bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, khi tham gia giao thông đường bộ không tuân thủ quy định của Luật giao thông đường bộ, vi phạm quy định về an toàn giao thông trong khi tham gia giao thông, điều khiển

xe ô tô BKS 29K-133.21 không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước cùng làn đường gây va chạm với xe mô tô BKS 73G1-163.34 do anh Mai Văn V điều khiển đi cùng chiều phía trước bên phải đường theo hướng xe ô tô bị cáo điều khiển; hậu quả làm chết 01 người đã xâm phạm quy định của Nhà nước về an toàn giao thông đường bộ, xâm phạm đến tính mạng của người khác. Vì vậy, cần phải xử lý bị cáo nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật, tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

[4] Về nhân thân và tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo: Bị cáo Nguyễn Nghĩa D chưa có tiền án, tiền sự nhưng có quá trình nhân thân không tốt, năm 2017 bị xử phạt vi phạm hành chính và năm 2021 bị xét xử về cùng hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự; sau khi sự việc xảy ra, bị cáo đã thỏa thuận bồi thường thiệt hại với đại diện gia đình bị hại Mai Văn V và đã bồi thường số tiền 300.000.000 đồng khắc phục hậu quả, các bên cam kết chấm dứt phần dân sự; bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bố, mẹ bị cáo là người có công với nước, được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng Nhì là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại các điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo có 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 và 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự nhưng khung hình phạt truy tố bị cáo là khung hình phạt nhẹ nhất; do đó, Hội đồng xét xử áp dụng khoản 3 Điều 54 Bộ luật Hình sự quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt bị cáo bị truy tố là phù hợp với đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa, thể hiện chính sách nhân đạo và khoan hồng của Nhà nước.

[5] Về trách nhiệm dân sự: Đại diện hợp pháp của bị hại chị Hồ Thị S vắng mặt tại phiên tòa nhưng theo các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án thể hiện giữa đại diện hợp pháp của bị hại và bị cáo đã thỏa thuận bồi thường thiệt hại số tiền 300.000.000đ (Ba trăm triệu đồng), đại diện hợp pháp của bị hại đã nhận đủ tiền và cam kết không yêu cầu bồi thường thêm.

Tại phiên tòa, đại diện hợp pháp của bị hại ông Mai Văn V1 và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có ý kiến, yêu cầu gì thêm, Hội đồng xét xử không xem xét.

[6] Về vật chứng: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Q đã trả tài sản và các giấy tờ liên quan cho chủ sở hữu đúng quy định pháp luật, Hội đồng xét xử không xem xét.

[7] Hiện tại còn lại Giấy phép lái xe ô tô hạng E số 400134043298 mang tên Nguyễn Nghĩa D. Do Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung có liên quan đến Giấy phép lái xe này đối với bị cáo, nên Hội đồng xét xử quyết định trả lại Giấy phép lái xe cho bị cáo sau khi bản án có hiệu lực pháp luật.

[8] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

[9] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, đại diện bị hại, đương sự có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm theo luật định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 260; các điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 38, khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Hình sự; điểm b khoản 3 Điều 106; khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; các Điều 21, 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án:

1/ Tuyên bố bị cáo Nguyễn Nghĩa D phạm tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

2/ Xử phạt bị cáo Nguyễn Nghĩa D 07 (B) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù kể từ ngày bắt thi hành án.

3/ Về vật chứng: Sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, trả lại cho Nguyễn Nghĩa D 01 Giấy phép lái xe ô tô hạng E số 400134043298 mang tên Nguyễn Nghĩa D, sinh ngày 04/10/1983 do Sở Giao thông vận tải tỉnh N cấp ngày 10/4/2023.

4/ Về trách nhiệm dân sự: Không xem xét.

5/ Về án phí: Bị cáo Nguyễn Nghĩa D phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm để nộp vào ngân sách Nhà nước.

6/ Về quyền kháng cáo: Bị cáo, đại diện của bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (14/11/2025) để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị xét xử theo thủ tục phúc thẩm./.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Quảng Trị;
- VKSND tỉnh Quảng Trị;
- Phòng PV 06 CA tỉnh Quảng Trị;
- Cơ quan ĐTCA tỉnh Quảng Trị;
- VKSND khu vực 4 - Quảng Trị;
- THADS tỉnh Quảng Trị;
- Bị cáo, ĐDHP bị hại, người có QL&NVLQ;
- Lưu hồ sơ vụ án, lưu VP.

Nguyễn Ngọc Sơn

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN **THẨM PHÁN-CHỦ TOẠ PHIÊN**
TOÀ

Võ Xuân Toàn Ngô Mậu Hiệu

Nguyễn Ngọc Sơn

